

Nr. 94 Kabinettsitzung vom 7. April 1933, 21.30 Uhr

R 43 I/1461, S. 155–157

Anwesend: Hitler, v. Neurath, Frick, Graf Schwerin v. Krosigk, Hugenberg, Gürtner, v. Blomberg, Goebbels, Göring; RKomPrFMin. Popitz; StS Lammers, Koenigs, Krohn, Schlegelberger, Funk; Protokoll: MinR Willuhn (Punkt 1–2), Killy (Punkt 3–4).

Beginn: 21:30

Nachträglich erzeugte Tagesordnung:

- 1 a. ENTWURF EINES GESETZES ÜBER DEN VERSICHERUNGSBEIRAT UND DEN BEIRAT
b. FÜR BAUSPARKASSEN. b. ENTWURF EINES GESETZES ÜBER ÄNDERUNG DER KOHLENWIRTSCHAFTLICHEN BESTIMMUNGEN UND EINES GESETZES ÜBER ÄNDERUNG DER KALIWIRTSCHAFTLICHEN BESTIMMUNGEN. [...]
2. FORTFÜHRUNG DER LAUFENDEN KREDITAKTIONEN ZUGUNSTEN VON KONSUMGENOSSENSCHAFTEN, [vertagt]
3. ENTWURF EINES GESETZES ÜBER DIE ERHÖHUNG DER RENNWETTSTEUER. [...]
4. ENTWURF EINES GESETZES ÜBER ÄNDERUNG DES KRAFTFAHRZEUGSTEUERGESETZES.

1 a. ENTWURF EINES GESETZES ÜBER DEN VERSICHERUNGSBEIRAT UND DEN BEIRAT FÜR BAUSPARKASSEN.

b. b. ENTWURF EINES GESETZES ÜBER ÄNDERUNG DER KOHLENWIRTSCHAFTLICHEN BESTIMMUNGEN UND EINES GESETZES ÜBER ÄNDERUNG DER KALIWIRTSCHAFTLICHEN BESTIMMUNGEN. [...]¹⁾

2. FORTFÜHRUNG DER LAUFENDEN KREDITAKTIONEN ZUGUNSTEN VON KONSUMGENOSSENSCHAFTEN, [vertagt]²⁾

3. ENTWURF EINES GESETZES ÜBER DIE ERHÖHUNG DER RENNWETTSTEUER. [...]³⁾

4. ENTWURF EINES GESETZES ÜBER ÄNDERUNG DES KRAFTFAHRZEUGSTEUERGESETZES⁴⁾.

Der Reichsminister der Finanzen begründete die Vorlage⁵⁾ und schlug den anliegenden Entwurf A zur Annahme vor.

¹⁾ Aktenmaterial hierzu in R 43 II/488, 488 a und 1159 d. S. auch RGL. 1933 I, S. 203, 205 und 215.

In Artikel 1 wurden bei § 2 a⁶⁾ die Worte „solange sie für den ersten Benutzer zugelassen sind“⁷⁾ gestrichen.

In der gleichen Bestimmung wurde hinter den Worten „Personenkrafträder und Personenkraftwagen“ in einer Klammer eingesetzt: ausgenommen Kraftomnibusse.

Mit dieser Maßgabe wurde dem Entwurf zugestimmt⁸⁾.

2) Eingehend behandelt in der Kabinettsitzung vom 25. 4. 33 (Dok. Nr. 107, P. 8).

3) Aktenmaterial hierzu in R 43 II/246 a, 351, 796; R 2/23401. S. auch RGL. 1933 I, S. 191.

4) Vorberatungen zu diesem Entwurf waren im RFMin. bereits in den ersten Februartagen 1933 aufgenommen worden (Referentenentwürfe, Vermerke über Besprechungen mit Spitzenverbänden der Kraftverkehrswirtschaft in R 2/21082), da die Geltungsdauer des Kraftfahrzeugsteuergesetzes vom 16. 3./23. 12. 31 (RGL. I, S. 64 und 779) am 31. 3. 33 abließ. Am 28. 2. 33 hatte der RFM eine erste Fassung des Entwurfs an den RK übersandt und im Begleitschreiben vorgeschlagen, „daß wir, sobald Sie die Anlagen durchgesehen haben, das ganze Problem noch einmal durchsprechen“ (R 43 II/796, Bl. 2–27). Über eine solche Besprechung konnten Unterlagen nicht ermittelt werden. Die rechtzeitige Fertigstellung des Entwurfs wurde, wie aus den Akten des RFMin. ersichtlich, vor allem deshalb nicht erreicht, weil die Klärung verschiedener Rechtsprobleme (u. a. betr. Vereinbarkeit der zunächst beabsichtigten stärkeren Besteuerung ausländischer Kraftfahrzeuge mit dem Handelsrecht) zu erheblichen Verzögerungen führte (R 2/21082). Die RReg. sah sich daher genötigt, das Kraftfahrzeugsteuergesetz bis 30. 4. 33 zu verlängern (s. Dok. Nr. 73, P. 4; RGL. I, S. 147).

5) Der RFM hatte den Entwurf am 6. 4. 33 in zwei Fassungen vorgelegt. Die erste Fassung (Entwurf A) sah Steuerbefreiung für alle neuzugelassenen Personenkrafträder und Personenkraftwagen vor (vgl. Anm. 6); nach der zweiten Fassung (Entwurf B) sollte sich die Steuerbefreiung auf neuzugelassene Personenkraftfahrzeuge bis zu zwei Liter Hubraum beschränken. Alle übrigen Vorschriften waren in beiden Entwürfen weitgehend identisch. Sie betrafen u. a. den Steuersatz für bereits zugelassene Fahrzeuge, der gegenüber dem Gesetz von 1931 geringfügig ermäßigt werden sollte, den „Länderanteil an der Kraftfahrzeugsteuer“, die „Beihilfe für Kraftdroschenunternehmer“. In der Begründung (12 Seiten) wurde dargelegt: „Gelingt es, in absehbarer Zeit den Bestand an Kraftwagen in Deutschland [Stand am 1. 7. 32: rd. 500 000 Personenwagen und 150 000 Lastkraftwagen] zunächst auf 1 Million und in einem etwas längeren Zeitraum gar auf 2½ bis 3 Millionen zu bringen, so bedeutet das ungeahnte Arbeitsmöglichkeiten für die allerverschiedensten Berufskreise und damit eine wesentliche Verringerung der Beträge, die heute unproduktiv für Arbeitslosenfürsorge ausgegeben werden.“ Eine derartige Produktionsbelebung würde am schnellsten und unmittelbarsten wohl durch die in Entwurf A vorgeschlagene Maßnahme herbeigeführt werden können. „Für die Steuerbefreiung aller neuen Wagen spricht auch der Gesichtspunkt, daß eine technische Beeinflussung der Industrie durch eine abgestufte Steuer nach Möglichkeit vermieden werden sollte. Der Reichsausschuß der Kraftverkehrswirtschaft ist daher sehr nachdrücklich für eine Befreiung aller neuen Wagen eingetreten.“ (R 43 II/796, Bl. 33–43).

6) § 2 a des Entwurfs A: „Personenkrafträder und Personenkraftwagen mit Antrieb durch Verbrennungsmaschine, die nach dem 31. März 1933 erstmalig zum Verkehr zugelassen sind, sind von der Steuer befreit, solange sie für den ersten Benutzer zugelassen sind.“

7) Gegen diese Einschränkung hatte der Reichsausschuß für Kraftverkehrswirtschaft mit Schreiben an den RK vom 5. 4. starke Bedenken erhoben und weiter erklärt: „Das würde eine Verdünnung der großen Idee bedeuten, die den Erfolg der ganzen Aktion illusorisch machen würde. Für wen würde die Steuerfreiheit noch einen Anreiz zum Kauf geben, wenn er Gefahr liefe, daß ihm der Wagen bald unverkäuflich würde, da mit dem Verkauf die Steuerfreiheit erlöschen würde.“ (R 43 II/796, Bl. 44–48).

8) Das Gesetz wurde vom RK am 10. 4. 33 ausgefertigt (RGL. I, S. 192). Zur Bedeutung des Gesetzes im Rahmen des Arbeitsbeschaffungsprogramms vgl. Henning, Kraftfahrzeugindustrie und Autobahnbau in der Wirtschaftspolitik des Nationalsozialismus 1933–1936, in: VSWG 65 (1978), S. 217 ff.

Zitierhinweis

Nr. 94 Kabinettsitzung vom 7. April 1933, 21.30 Uhr in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band I/1933/34, bearb. von Karl-Heinz Minuth (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh01d094>